

Navegando pela conformidade com os direitos humanos no setor agropecuário brasileiro

Uma discussão sobre as lacunas e oportunidades para fortalecer plataformas públicas e atender às demandas globais



Foto: Wenderston Araújo/Sistema CNA/Senar



**Navegando pela
conformidade com os
direitos humanos no setor
agropecuário brasileiro**

February, 2026

1. Sumário Executivo	5
2. Introdução	7
2.1 Tendências globais de sustentabilidade	7
2.2 Contexto Plataforma AgroBrasil+Sustentável	8
2.3 Objetivos deste estudo e público-alvo	8
3. Metodologia	9
4. Discussão e Resultados	12
4.1 Reflexões sobre a Plataforma AB+S	12
4.2 Reflexões sobre as principais regulamentações internacionais	14
4.3 Reflexões sobre os esquemas analisados	16
4.4 Análise aprofundada dos temas e recomendações relacionadas aos direitos humanos	18
4.4.1 Direitos trabalhistas (incluindo trabalho forçado e infantil e condições de trabalho)	19
4.4.2 Direitos de Povos Indígenas e Comunidades Locais	21
4.4.3 Direitos a terra	24
4.4.4 Mecanismo de reclamação	25
4.4.5 Gênero	26
4.5 Desafios gerais e recomendações	27
5. Conclusão	29
6. Referências	30
7. Anexo	32
7.1 Anexo 1 – Lista de siglas	32
7.2 Anexo 2 – Análise detalhada e classificação de resultados	34



Sumário Executivo

Foto: Sistema CNA/Senar

A Plataforma AB+S é vista como uma solução promissora para aumentar a transparência e a credibilidade no monitoramento das cadeias de fornecimento agropecuárias. Essa contribuição é muito clara para compromissos e exigências de desmatamento zero, nos quais o monitoramento e os bancos de dados geoespaciais são públicos e consolidados. Esta nota técnica explora as contribuições potenciais da plataforma para o monitoramento da conformidade e dos direitos humanos nas cadeias de fornecimento agropecuárias e fornece recomendações para fortalecer a dimensão social da plataforma. Ele também explorará o papel mais amplo do setor agropecuário brasileiro no avanço da agenda de direitos humanos, alinhando-se aos requisitos internacionais e reforçando os mecanismos existentes.

Este estudo foi elaborado pela Proforest com o apoio da GIZ (programa SAFE) e serve como um recurso para formuladores de políticas, equipes técnicas que gerenciam a Plataforma AgroBrasil+ Sustentável (Plataforma AB+S), atores do setor privado, organizações da sociedade civil e membros da Academia, comprometidos com a promoção da responsabilidade e da melhoria contínua.

A análise combinou avaliações comparativas da plataforma AB+S com regulamentações internacionais, padrões de certificação e esquemas de sustentabilidade com consultas por meio de entrevistas e webinars com diversas partes interessadas. O estudo analisou critérios de direitos humanos relacionados aos direitos trabalhistas (trabalho forçado, trabalho infantil, condições de trabalho dignas), direitos à terra e de

grupos vulneráveis (direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Locais e igualdade de gênero), bem como mecanismos de monitoramento (mecanismos de reclamação).

Os principais desafios incluem, entre outros, a dificuldade de monitorar o trabalho infantil e as condições de trabalho em geral, dada a ausência de bancos de dados públicos abrangentes e a grande variação no rigor dos esquemas de certificação; e garantir o respeito aos direitos dos Povos Indígenas e das Comunidades Tradicionais, o que requer muito mais do que verificações espaciais e depende da implementação eficaz do Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI), e de dados aprimorados para territórios ainda em estágios iniciais de reconhecimento.

As conclusões revelam que, embora a Plataforma AB+S seja uma ferramenta estratégica para a conformidade socioambiental, sua cobertura de certos temas de direitos humanos permanece limitada devido a lacunas nas bases de dados públicas e sistemas de informação fragmentados. O estudo também reconhece o escopo operacional pretendido pela Plataforma, que se concentra na agregação de bases de dados públicas oficiais e protocolos de melhores práticas agropecuárias. A Plataforma não foi concebida para abordar todas as questões socioambientais, razão pela qual este estudo também discute o papel dos atores setoriais na promoção da agenda de direitos humanos. Para abordar as lacunas identificadas, este documento apresenta um conjunto de recomendações, com algumas destacadas e resumidas abaixo:

<i>Recomendações para fortalecer o componente social da Plataforma AB+S</i>		<i>Recomendações para o Governo, o Setor Privado e a Sociedade Civil</i>
Ampliar a abordagem da “lista suja” do Ministério do Trabalho para construir bancos de dados equivalentes e acessíveis; melhorar a interoperabilidade com sistemas como o RadarSIT	Fortalecer os processos de CLPI, por meio de protocolos adaptados às comunidades, regulamentações governamentais mais claras e melhor compreensão da questão por parte do setor privado	Fortalecer a Devida Diligência em Direitos Humanos (HRDD), apoiada por orientações práticas e pela Política Nacional sobre Empresas e Direitos Humanos
Incluir informações sobre propriedades que se sobrepõem a territórios de IP&LCs em estágios iniciais de reconhecimento	Incentivar os produtores a adotarem a Plataforma AB+S	Promover esforços de rastreabilidade, especialmente em setores de alto risco, para fortalecer a responsabilização por violações dos direitos humanos
Trabalhar com instituições públicas relevantes para integrar bancos de dados de registros fundiários estaduais à Plataforma	Expandir mecanismos de reclamação acessíveis e promover a divulgação transparente dos resultados das reclamações	Melhorar a capacidade das empresas de identificar e agir sobre os riscos aos direitos humanos usando bases de dados existentes
Integrar informações de canais públicos de reclamação existentes e melhorar a acessibilidade a esses mecanismos	Estabelecer sistemas de dados, diretrizes, ferramentas e treinamentos desagregados por gênero	Promover o diálogo entre as várias partes interessadas para melhorar a acessibilidade dos dados, harmonizar critérios de verificação e alinhar as práticas nacionais com as normas globais de direitos humanos

Juntas, essas recomendações fornecem um caminho para fortalecer a dimensão dos direitos humanos nos esforços de sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro, para que os atores públicos e privados possam mapear, prevenir e mitigar de forma mais eficaz os riscos aos direitos humanos nas cadeias de fornecimento. A implementação dessas ações exigirá um engajamento coordenado entre o governo, as empresas, as plataformas setoriais e a sociedade civil. Isso ajudará o setor agropecuário brasileiro a avançar em direção a uma produção e cadeias de fornecimento mais transparentes e responsáveis.



Foto: Sistema CNA/Senar

2. Introdução

2.1 Tendências globais de sustentabilidade

Desafios significativos em direitos humanos persistem no setor agropecuário brasileiro. Em 2023, mais de 2.200 conflitos fundiários afetaram quase um milhão de pessoas¹, envolvendo recorrentes casos de despejos e intimidação. Povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais enfrentam ameaças contínuas aos seus direitos territoriais e culturais, por vezes escalando para a violência². O trabalho forçado e infantil também continuam sendo uma preocupação, frequentemente associados a tarefas agropecuárias perigosas e más condições de trabalho³. Esses são riscos sistêmicos ligados a lacunas na devida diligência efetiva.

Esses desafios aumentam a necessidade de uma governança mais forte e de modelos de produção responsáveis. A ascensão do Brasil como líder global do agronegócio impulsionou um crescimento econômico significativo, criando uma oportunidade para incorporar as melhores práticas e promover o desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, as cadeias de fornecimento globais estão exigindo padrões mais elevados de sustentabilidade, rastreabilidade e respeito aos direitos humanos. Compradores, investidores e consumidores estão priorizando produtos que demonstrem conformidade com princípios sociais e ambientais. Essa tendência é reforçada por estruturas e legislações internacionais que impõem requisitos mais rigorosos às empresas e produtores. À medida que essas estruturas legais entram em vigor, tais práticas deixarão de ser voluntárias. Em vez disso, elas se tornarão obrigações legais para a exportação de mercadorias. Na União Europeia, por exemplo, três regulamentações importantes estão moldando as cadeias de fornecimento globais:

- Regulamentação da UE sobre Produtos Livres de Desmatamento (EUDR): exige que as empresas

1 Comissão Pastoral da Terra (CPT). Conflitos no Campo Brasil 2022. Edição Especial nº 259

2 Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Relatório - Violência Contra os Povos Indígenas - Dados de 2024.

3 Reporter Brasil. Meia Infância. O trabalho infanto-juvenil no Brasil hoje. São Paulo, 2024.

garantam que commodities como soja, carne bovina e café não estejam ligadas ao desmatamento ou à degradação florestal, exigindo sistemas robustos de rastreabilidade e Devida Diligência.

- Diretiva de Reporte de Sustentabilidade Corporativa (CSRD): requer que grandes empresas e de capital aberto publiquem relatórios periódicos sobre riscos e oportunidades sociais e ambientais.
- Diretiva sobre Devida Diligência em Sustentabilidade Corporativa (CSDDD) / Pacote Omnibus: estabelece obrigações para as empresas identificarem, prevenirem e mitigarem impactos adversos sobre os direitos humanos e o meio ambiente em suas operações e cadeias de fornecimento.

À medida que essas exigências globais se intensificam, o Brasil precisa de ferramentas que apoiem a conformidade e a produção responsável. A Plataforma AgroBrasil + Sustentável (AB+S)⁴ responde bem a essas necessidades, emergindo como uma ferramenta estratégica que consolida bancos de dados oficiais anteriormente fragmentados em um sistema unificado que qualifica propriedades rurais com base em critérios socioambientais, promove a transparência na conformidade legal e boas práticas agropecuárias e facilita o acesso ao mercado e incentivos econômicos para os produtores (como benefícios de crédito rural).

4 Criado pela antiga Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária (SDI/MAPA), atual Secretaria de Desenvolvimento Rural SDR/MAPA. Governança e Marco Regulatório:

Portaria MAPA nº 745/2024: Estabeleceu o Programa AB+S e seus objetivos.

Portaria SDI/MAPA nº 721/2025: Define procedimentos operacionais e requisitos de qualificação socioambiental, garantindo a conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Portaria SDI/MAPA nº 722/2025: Autoriza o Serpro a compartilhar os dados do AB+S com instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.

Portaria Interministerial MAPA/MF nº 22/2025: Reconhece organismos de certificação e programas como PI Brasil e BPA, alinhando o AB+S com os incentivos ao crédito rural previstos na Resolução CMN nº 5.152/2024.

2.2 Contexto da Plataforma AgroBrasil+Sustentável

A Plataforma AB+S foi lançada em dezembro de 2024 e entrou em operação no início de 2025. Seu objetivo principal é trazer o status socioambiental de propriedades rurais por meio de um repositório único e integrado. A plataforma permite a interoperabilidade com vários bancos de dados, iniciando com 10 e posteriormente ampliados para 19, com o objetivo de fornecer uma qualificação socioambiental abrangente dos estabelecimentos rurais.

Além de integrar informações de programas de Boas Práticas Agropecuárias, a plataforma oferece serviços que ajudam os produtores a verificar o status socioambiental de suas propriedades; acessar relatórios de conformidade para demonstrar que atendem aos requisitos do mercado internacional, particularmente os da União Europeia, ao mesmo tempo em que buscam se alinhar aos mercados dos Estados Unidos e da China; e conectar-los aos programas de Boas Práticas Agropecuárias e Plano Safra, oferecendo benefícios como um desconto de 0,5% em operações de financiamento para participantes certificados.

A Plataforma também busca fortalecer a possibilidade de demonstrar conformidade com a legislação social e ambiental; no entanto, a escassez de bases de dados públicas, a complexidade jurídica e os desafios persistentes de rastreabilidade dificultam esse processo. Além disso, os incentivos à adoção são modestos, especialmente entre pequenos produtores que enfrentam barreiras digitais e de custo.

Em termos de cobertura, atualmente, a Plataforma AB+S avalia cinco critérios principais:

1. **Propriedade:** confirma o registro legal e a rastreabilidade das propriedades rurais nos sistemas oficiais, usando dados do SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural) e do SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária).
2. **Sobreposição de propriedades com áreas protegidas,** incluindo Terras Indígenas, Territórios Quilombolas e Unidades de Conservação, com base em dados espaciais de registros ambientais oficiais.
3. **Direitos trabalhistas e conformidade tributária:** verifica a adesão às leis trabalhistas, com foco principalmente no trabalho forçado por meio da Lista Suja do Trabalho Escravo e dos registros da Receita Federal (CPF/CNPJ).

4. **Conformidade ambiental:** avalia a conformidade com as regulamentações ambientais, como o Código Florestal, usando dados do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e listas de embargo ambiental do IBAMA.
5. **Monitoramento do uso e cobertura do solo:** acompanha as mudanças no uso do solo por meio de dados geoespaciais e imagens de satélite integrados aos sistemas oficiais de monitoramento (PRODES/INPE).

2.3 Objetivos deste estudo e público-alvo

Este estudo se baseia no trabalho contínuo da Proforest sobre rastreabilidade, monitoramento e transparência nas cadeias de fornecimento de carne bovina e soja⁵ e tem como objetivo identificar aprendizados e oportunidades para fortalecer a dimensão de direitos humanos da plataforma AB+S, reconhecendo sua finalidade e limitações de escopo. O documento proporá medidas viáveis para aprimorar a integração da plataforma com critérios e bancos de dados robustos de direitos humanos e explorará o papel mais amplo do setor agropecuário brasileiro no avanço da agenda de direitos humanos.

Ao mapear boas práticas e identificar lacunas, este relatório busca promover o diálogo e melhorias em todo o setor, como o fortalecimento dos critérios de direitos humanos na Plataforma e nos esquemas de sustentabilidade e o aprimoramento dos sistemas de HRDD das empresas. Ele serve como um recurso para formuladores de políticas, equipes técnicas que gerenciam a plataforma AB+S, atores do setor privado, organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas comprometidas em promover a transparência, a responsabilidade e a melhoria contínua em todo o setor agropecuário brasileiro.

5 Em 2025, a Proforest divulgou dois estudos em parceria com a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e com o apoio da GIZ (por meio dos programas AgriChains e Agricultura Sustentável para Ecossistemas Florestais), bem como do programa AL Invest Verde da Comissão Europeia: [Exportadores brasileiros e a EUDR: Simulações nas cadeias de abastecimento de carne bovina e soja](#), que examinou os desafios práticos da implementação da EUDR no Brasil, e [“Mapeamento dos requisitos para a plataforma AgroBrasil + Sustentável”](#), que analisou iniciativas existentes que poderiam informar e fortalecer o desenvolvimento da plataforma. Ambos os estudos foram amplamente discutidos com atores do setor privado e da sociedade civil por meio de webinars e workshops. A análise dos testes também informou as trocas com representantes da União Europeia (incluindo as autoridades nacionais competentes e a Delegação da UE no Brasil), enquanto a avaliação da plataforma AB+S apoiou um diálogo técnico mais aprofundado com o SDR/MAPA.

3. Metodologia

A metodologia aplicada neste estudo teve como objetivo garantir uma avaliação baseada em evidências da abordagem da Plataforma AgroBrasil+ Sustentável (AB+S) em relação aos direitos humanos, com o objetivo de identificar as principais lacunas, desafios e oportunidades, bem como mapear as boas práticas e ferramentas existentes e potenciais que podem apoiar a demonstração da conformidade legal com a legislação brasileira.

Visão geral do processo



A. Análise documental e benchmarking

O processo começou com a seleção de critérios de direitos humanos, com base em plataformas de benchmarking importantes (por exemplo, FEAC e SAI FSA), regulamentações internacionais e iniciativas, esquemas e protocolos de sustentabilidade nacionais e internacionais.

Em termos de regulamentações internacionais, a EUDR, a CSRD e a CSDDD foram escolhidas para a análise, devido ao conjunto de critérios de direitos humanos que impõem obrigações às empresas europeias (que podem estar comprando do Brasil), que influenciam fortemente as cadeias de fornecimento globais e afetam diretamente as exportações agropecuárias brasileiras. Em termos

de iniciativas nacionais e internacionais, 15 iniciativas foram selecionadas e analisadas com base na lista do MAPA de iniciativas aceitas que promovem Boas Práticas Agropecuárias a nível de produção⁶, e na relevância e adesão do setor agropecuário brasileiro a outras práticas de sustentabilidade.

A seleção dos critérios de direitos humanos foi baseada em uma análise documental e em um exercício de benchmarking, que analisou os principais critérios de direitos humanos em relação às iniciativas e regulamentações selecionadas.

Esquemas e regulamentações selecionadas:

⁶ Programas Reconhecidos — Ministério da Agricultura e Pecuária

Regulamentações	Esquemas de certificação (reconhecidos pelo MAPA)	Outros esquemas de certificação
1. Regulação da UE sobre Produtos Livres de Desmatamento (EUDR)	4. Certifica Minas Café	10. Mesa Redonda sobre Soja Responsável (RTRS)
	5. Programa Café Sustentável	11. Proterra
2. Diretiva de Reporte de Sustentabilidade Corporativa (CSRD)	6. Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABRAPA)	12. Bonsucro
	7. Programa 3S	13. Padrão de Agricultura Sustentável da Rainforest Alliance
3. A Diretiva de Devida Diligência em Sustentabilidade Corporativa (CSDDD)	8. Produzindo Certo (vários commodities, incluindo soja e carne bovina)	14. Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável (GIPS)
	9. Protocolo de Sustentabilidade da Cooxupé	15. Selo Verde do Pará
		16. Beef on Track (BoT)
		17. Protocolo do Cerrado
		18. Padrão do Leather Working Group (LWG)

Temas de direitos humanos analisados:

- ▶ Trabalho forçado e infantil (Art. 5º, XIII da Constituição Federal; Art. 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente)
- ▶ Condições de trabalho dignas (Art. 7º da Constituição Federal; Normas Regulatórias, como a NR31)
- ▶ Direitos dos povos indígenas e comunidades locais (IP&LC) (Art. 215, §1º; Art. 231, Art. 232, Constituição Federal)
- ▶ Posse da terra (Art. 5º, XXII da Constituição Federal)
- ▶ Igualdade de gênero (Art. 5º, I Constituição Federal)

Mecanismos de monitoramento analisados:

- ▶ Mecanismos de reclamação (mecanismos judiciais – Art. 5º, XXXIV e XXXV da Constituição Federal; mecanismos extrajudiciais – Art. 3º, §3º do Código de Processo Civil)

Além de estarem previstos no ordenamento jurídico brasileiro, todos os direitos acima mencionados também estão presentes nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário e, portanto, têm força equivalente à lei constitucional.

Legenda para a análise dos critérios avaliados:

O benchmark em Direitos Humanos seguiu uma estrutura em que cada esquema/protocolo ou regulamentação internacional poderia ser classificado como:

✓ **Totalmente contemplado**

O esquema/protocolo ou regulamentação inclui um critério que se refere explicitamente ao aspecto dos direitos humanos em análise e fornece uma indicação estruturada dos mecanismos para demonstrar a conformidade

◐ **Parcialmente contemplado**

O esquema/protocolo ou regulamentação inclui um critério que pode ser interpretado como relacionado ao aspecto dos direitos humanos em análise e/ou carece de orientações claras sobre como a conformidade deve ser demonstrada

✗ **Não contemplado**

O esquema/protocolo ou regulamento não inclui qualquer requisito ou indicação relacionada ao aspecto dos direitos humanos em análise

B. Entrevista com as principais partes interessadas

Após esta fase analítica, o estudo incorporou as opiniões das partes interessadas por meio de entrevistas destinadas a validar os resultados da análise comparativa e reunir informações adicionais. Foram realizadas seis entrevistas individuais e uma consulta em grupo com quatro organizações de partes interessadas relevantes, proporcionando uma compreensão mais profunda dos desafios práticos, oportunidades e boas práticas existentes, bem como das percepções sobre a adequação e implementação dos requisitos da Plataforma. Esta abordagem garantiu que as recomendações se baseassem tanto em padrões técnicos quanto em realidades operacionais.

<i>Entrevistas individuais</i>	<i>Consulta aberta</i>
• Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) • Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura • Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) • Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) • Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) • Fern	• Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (CONTAR) • Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agropecuário (Imaflora) • Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN) • World Wide Fund for Nature (WWF)

Durante esta rodada de consultas e entrevistas, os participantes sugeriram instituições adicionais que deveriam ser envolvidas em uma nova rodada de engajamento, o que poderá ser incorporado em uma próxima fase do estudo. Suas recomendações enfatizaram a expansão da participação para uma gama mais ampla de partes interessadas, incluindo sindicatos de trabalhadores, representantes de Povos Indígenas e Comunidades Locais (IP&LC), instituições de pesquisa e associações da indústria de outros setores agropecuários, entre outros.



Foto: Sistema Senar/CNA

4. Discussão e Resultados

4.1 Reflexões sobre a plataforma AB+S

Em referência aos temas específicos de direitos humanos avaliados neste estudo, a plataforma AB+S não inclui mecanismos para apoiar a demonstração de conformidade com aspectos relacionados ao trabalho infantil, condições de trabalho, mecanismos de reclamação e gênero. A dependência exclusiva da plataforma em dados oficiais do governo para conformidade socioambiental, juntamente com a disponibilidade limitada de bancos de dados oficiais para monitorar esses critérios, cria obstáculos para integrar bancos de dados existentes e demonstrar a conformidade.

Apesar das lacunas identificadas, a plataforma provou ser

um mecanismo robusto para demonstrar a conformidade com aspectos relacionados aos direitos à terra, por meio de sua integração com os bancos de dados SNCR/SIGEF, bem como para identificar a não conformidade com questões de trabalho forçado, por meio do monitoramento da “Lista Suja” do Trabalho Escravo.

Esta análise visa identificar os requisitos e lacunas existentes; no entanto, isso não implica que a Plataforma seja responsável por abordar todos eles. Recomendações sobre quais ações devem ser tomadas e quem deve liderá-las são fornecidas como Recomendações nas seções a seguir.

Abaixo está uma visão geral da cobertura atual da Plataforma em relação aos critérios de direitos humanos.

	Trabalho forçado	Trabalho infantil	Condições de trabalho	Direitos de IP&LCs	Direitos propriedade da terra	Mecanismo de reclamação	Gênero
Plataforma AB+S	✓	✗	✗	🕒	✓	✗	✗

A análise detalhada de cada critério de direitos humanos pode ser encontrada no Anexo 2.

O estudo identificou limitações em relação aos critérios abrangidos pela plataforma, resumidas abaixo:

Direitos trabalhistas: a plataforma baseia-se exclusivamente na “Lista Suja” do Trabalho Escravo e em registros oficiais, que apenas registram casos confirmados de não conformidade e não oferecem mecanismo para demonstrar conformidade proativa.

Direitos de IP&LCs: embora a AB+S verifique sobreposições com territórios homologados, ela não monitora violações de direitos territoriais ou impactos sobre IP&LCs em estágios iniciais de reconhecimento de terras, áreas que permanecem altamente vulneráveis à apropriação indevida de terras e despejos.

Direitos fundiários/propriedade: há integração limitada com sistemas de registro fundiário em nível estadual (por exemplo, INTERMAT) e bancos de dados públicos acessíveis para registrar informações sobre conflitos fundiários.

Apesar dessas limitações, a Plataforma permite que os produtores registrem certificações e protocolos aos quais estão associados, alguns dos quais incorporam uma gama mais ampla de critérios de direitos humanos do que aqueles atualmente incluídos na plataforma AB+S. Portanto, quando combinada com o programa de Boas Práticas Agropecuárias, a plataforma tem o potencial de demonstrar um conjunto mais amplo de critérios, mesmo na ausência de critérios ou mecanismos diretos próprios.

Tabela1 . Visão geral da estrutura jurídica atual da Plataforma e cobertura dos critérios de direitos humanos

	<i>Estrutura jurídica da Plataforma</i>	<i>Responsabilidade</i>	<i>Requisitos existentes</i>
<i>Direitos trabalhistas</i>	Art. 1º da Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016	Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego	Trabalho forçado: verificações de conformidade por meio de registros oficiais (por exemplo, “lista suja” de trabalho escravo e bancos de dados fiscais)
<i>Direitos de IP&LCs</i>	Art. 1º Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996 Art. 3º Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003	Fundação Nacional do Índio (FUNAI) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	Monitora sobreposições às áreas protegidas, incluindo Terras Indígenas homologadas e Territórios Quilombolas, por meio da referência cruzada dos polígonos do CAR com bancos de dados oficiais da FUNAI e do INCRA
<i>Direitos propriedade da terra</i>	Art. 2º Decreto nº 11.177, de 18 de agosto de 2022 Art. 90 Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020 Art. 2º Decreto nº 12.198, de 24 de setembro de 2024 Art. 66 Portaria ME nº 2.541, de 28 de dezembro de 2022 Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Receita Federal do Brasil (RFB) Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) INCRA	Exige que os estabelecimentos rurais sejam registrados no SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural) e no CAR (Cadastro Ambiental Rural)
<i>Mecanismos de reclamação</i>	Nenhum	Nenhum	Nenhum
<i>Igualdade de gênero</i>	Nenhum	Nenhum	Nenhum

Fonte: lista do quadro jurídico e bases de dados atualizadas para a plataforma AB+S obtida diretamente junto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (a ser divulgada publicamente em breve por meio de um decreto. As bases de dados atuais podem ser encontradas [aqui](#)) .

4.2 Reflexões sobre as principais regulamentações internacionais

Esta seção fornece uma visão geral das principais regulamentações internacionais que estabelecem requisitos obrigatórios de direitos humanos na Europa: EUDR, CSRD e CSDDD. Enquanto a EUDR se concentra na legalidade e na produção livre de desmatamento, a CSRD e a CSDDD ampliam as obrigações para a devida diligência e relatórios proativos em direitos humanos, exigindo um monitoramento mais abrangente da cadeia de fornecimento do que o esperado pela plataforma AB+S para os produtores rurais brasileiros.

Atualmente, a plataforma oferece suporte à verificação dos

critérios de desmatamento da EUDR, e visa expandir sua capacidade para atender aos requisitos de conformidade vinculados a outras regulamentações, mercados e regiões geográficas. Para que a AB+S apoie efetivamente as empresas na demonstração da conformidade com essas e outras regulamentações, ela deve permitir o monitoramento de todo o conjunto de tópicos de direitos humanos abordados neste estudo. A análise identifica áreas em que a Plataforma já fornece informações relevantes e áreas em que seriam necessários dados e funcionalidades adicionais para reforçar o alinhamento com as expectativas internacionais em matéria de devida diligência.

Abaixo, segue resumo da cobertura dos critérios de direitos humanos no exercício de benchmarking das regulamentações da UE.

	Trabalho forçado	Trabalho infantil	Condições de trabalho	Direitos de IP&LCs	Direitos propriedade da terra	Mecanismo de reclamação	Gênero
EUDR	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
CSRD	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
CSDDD	✓	✓	✓	✓	✗	✓	🕒

A análise detalhada para a classificação de cada critério de direitos humanos pode ser encontrada no Anexo 2.

**Os critérios relacionados a gênero dentro da CSDDD continuam sendo os únicos critérios parcialmente abordados entre as regulamentações avaliadas, devido à sua natureza dependente do contexto. Conforme indicado no Artigo (33), «Dependendo das circunstâncias, as empresas podem ter de considerar critérios adicionais... gênero, idade, raça, etnia, classe, casta... como parte de uma abordagem de devida diligência sensível às questões de gênero e culturais, as empresas devem prestar especial atenção a quaisquer impactos adversos específicos sobre indivíduos que possam estar em risco acrescido devido à marginalização, vulnerabilidade ou outras circunstâncias, individualmente ou como membros de determinados grupos ou comunidades».*

Regulação da UE sobre Produtos Livres de Desmatamento (EUDR)

A EUDR, atualmente previsto para entrar em vigor em 30 de dezembro de 2026⁷, exige que os operadores garantam que as mercadorias colocadas ou exportadas do mercado da UE sejam produzidas em conformidade com a legislação relevante do país de produção (Art. 3). Os operadores devem coletar e manter evidências verificáveis que demonstrem a conformidade (Art. 9).

Nos termos do Artigo 2.º, a legislação aplicável inclui normas relativas aos direitos de uso da terra, proteção ambiental, florestas, direitos de terceiros, direitos trabalhistas, direitos humanos previstos no direito

⁷ Implementação do Regulamento sobre Desmatamento - Fórum Verde - Comissão Europeia

internacional, consentimento livre, prévio e informado (CLPI) e legislação tributária e comercial⁸.

De modo geral, a EUDR concentra-se na conformidade legal com a legislação nacional, mas não aborda explicitamente o trabalho forçado, o trabalho infantil ou as condições de trabalho em geral. As diferentes classificações sobre a cobertura destes três temas estão relacionadas com a existência ou não de bases de dados ou mecanismos nacionais que ajudem a demonstrar a conformidade. Atualmente, o trabalho forçado é a única área com um mecanismo direto de verificação mantido pelo governo:

⁸ Regulamento (UE) 2023/ do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio de 2023, relativo à disponibilização no mercado da União e à exportação da União de certas mercadorias e produtos associados à desflorestação e à degradação florestal e que revoga o Regulamento (UE) n.º 995/2010

a “Lista Suja” do Trabalho Escravo. Além disso, a EUDR não exige que as empresas implementem mecanismos de reclamação ou medidas específicas de gênero.

Um estudo da Proforest intitulado “Exportadores do Brasil e EUDR: simulações de carne bovina e soja⁹” constatou que as empresas no Brasil normalmente demonstram conformidade legal usando bancos de dados comuns, como CAR, Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Territórios Quilombolas, listas de embargo e a Lista Suja do Trabalho Escravo. A plataforma AB+S, no entanto, oferece um mecanismo mais robusto para verificar a propriedade da terra, o que pode fortalecer a conformidade e fornecer evidências mais confiáveis para os requisitos da EUDR. Em relação ao CLPI, ainda existem lacunas quanto à interpretação e às evidências práticas, evidenciando uma área que requer maior esclarecimento e orientação operacional.

Diretiva de Relatos de Sustentabilidade Corporativa (CSRD)

Exige que as grandes empresas europeias de capital aberto divulguem os riscos sociais e ambientais, os impactos e as medidas de mitigação nas suas operações e cadeias de fornecimento. Os relatórios devem seguir as Normas Europeias de Relatórios de Sustentabilidade (ESRS), que incluem indicadores detalhados sobre direitos humanos, condições de trabalho, diversidade e mecanismos de reclamação.

A CSRD vai além da conformidade legal, exigindo dados quantitativos e qualitativos sobre questões como trabalho forçado e infantil; condições de trabalho (saúde e segurança, salários, jornada de trabalho); liberdade de associação e negociação coletiva; igualdade de gênero e diversidade; e mecanismos para o engajamento das partes interessadas e tratamento de reclamações.

⁹ Exportadores do Brasil e EUDR: simulações com carne bovina e soja - Proforest

Entre as regulamentações analisadas, a CSRD apresenta os requisitos obrigatórios mais explícitos e detalhados em matéria de relatórios relacionados a gênero. É exigido que as empresas divulguem suas políticas relacionadas a gênero, identifiquem os riscos e impactos associados e implementem ações para os mitigar. Além disso, as empresas devem reportar indicadores quantitativos, tais como a distribuição de gênero nos níveis de alta gestão, a disparidade salarial entre homens e mulheres e outras métricas relevantes.

Ao exigir que as empresas mapeiem os riscos e coletem dados além de suas operações diretas, elas podem precisar verificar as práticas dos fornecedores em matéria de direitos humanos, como fornecer equipamentos de proteção adequados, oferecer moradia segura para trabalhadores temporários, prevenir o trabalho infantil ou implementar mecanismos de reclamação acessíveis para trabalhadores e comunidades rurais.

Diretiva de Devida Diligência em Sustentabilidade Corporativa (CSDDD)

Estabelece obrigações para as empresas europeias identificarem, prevenirem e mitigarem impactos adversos sobre os direitos humanos e o meio ambiente em suas operações e cadeias de valor, exigindo:

- Processos de devida diligência baseados em riscos
- Integração de considerações de direitos humanos e ambientais nas políticas corporativas
- Mecanismos de monitoramento e remediação
- Envolvimento com as partes interessadas afetadas, incluindo IP&LCs

A CSDDD enfatiza a gestão proativa de riscos, não apenas a conformidade com as leis nacionais. Ela inclui o CLPI, a proteção de grupos vulneráveis e mecanismos de reclamação como elementos centrais.

A CSDDD não inclui requisitos explícitos relacionados a



gênero. No entanto, estabelece que as empresas devem considerar critérios adicionais, dependendo do contexto. Isso inclui a adoção de uma abordagem de devida diligência sensível a gênero e culturalmente responsiva, bem como a atenção especial a indivíduos ou grupos em situação de maior risco em razão de fatores como gênero, idade, raça, etnia, classe, casta, nível educacional, status migratório, deficiência e condição socioeconômica (Art. 33).

4.3 Reflexões sobre iniciativas analisadas

Esta seção avalia como os esquemas e iniciativas analisadas incorporam os requisitos de direitos humanos e até que ponto esses requisitos se alinham com os tópicos avaliados

neste estudo. O objetivo não é identificar as melhores práticas para a AB+S adotar com base nesses esquemas, mas sim esclarecer:

- quais critérios de direitos humanos as iniciativas incluem;
- quais desses critérios também são cobertos (total ou parcialmente) pela Plataforma AB+S; e
- quais critérios não são cobertos pelas iniciativas.

Ao fazer isso, a análise permite uma comparação entre o escopo das iniciativas do setor privado e a Plataforma AB+S, destacando convergências, divergências e lacunas que afetam a capacidade de uma empresa de monitorar os riscos de direitos humanos nas cadeias de fornecimento.

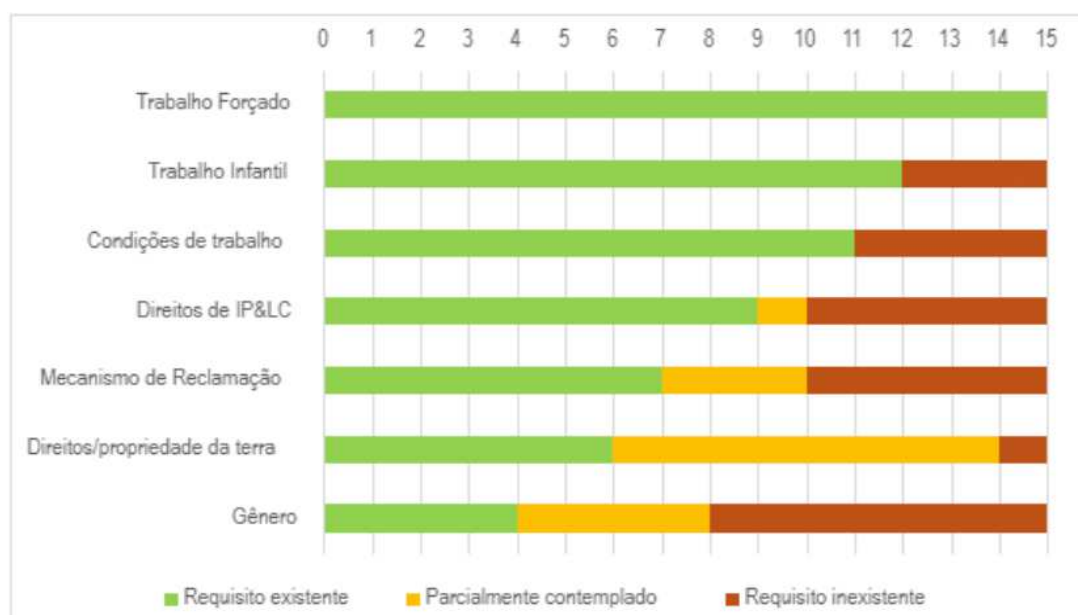


Gráfico 1. Cobertura da plataforma AB+S sobre temas de direitos humanos em um total de 15 iniciativas analisadas (lista completa na Seção 3. Metodologia).

O Gráfico 1 ilustra o nível de adesão aos critérios de direitos humanos no setor agropecuário, mostrando uma correlação direta entre a adesão e a existência de bancos de dados oficiais e mecanismos de verificação. Ferramentas como a “Lista Suja” do Trabalho Escravo e o mapeamento dos territórios indígenas e quilombolas pela FUNAI e pelo INCRA contribuem significativamente para o cumprimento desses critérios.

Embora não existam bases de dados oficiais dedicadas ao trabalho infantil, às condições trabalhistas em geral e a gênero, estas questões são abordadas em algumas das iniciativas avaliadas através de auditorias in loco. No entanto, a falta de mecanismos de verificação alinhados e padronizados limita a capacidade de demonstrar o cumprimento de forma eficaz.

O contexto dos direitos/propriedade da terra difere

de outros critérios mencionados, uma vez que já existem bancos de dados estruturados e mecanismos de verificação para essa avaliação, inclusive dentro da plataforma AB+S. No entanto, esse critério mostra baixa presença entre as iniciativas analisadas, pois a maioria não exige uma avaliação dedicada aos direitos/propriedade da terra e, em vez disso, depende principalmente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para tratar esse aspecto.

Semelhante aos critérios de direitos e propriedade da terra, existem canais públicos e oficiais para que trabalhadores e comunidades apresentem reclamações. No entanto, a maioria das iniciativas avaliadas não exige o tratamento eficaz das reclamações recebidas como um critério obrigatório, nem costuma estender seus mecanismos internos de reclamação a partes interessadas além de seus próprios funcionários.

Tabela 2 . Resumo da cobertura dos principais critérios de direitos humanos por cada esquema analisado

		<i>Trabalho forçado</i>	<i>Trabalho infantil</i>	<i>Condições de trabalho</i>	<i>Direitos IP&LC</i>	<i>Direitos propriedade da terra</i>	<i>Mecanismo de reclamação</i>	<i>Gênero</i>
Certificações aceitas pelo MAPA	<i>Certifica Minas Café</i>	✓	✓	✓	✗	○	✗	✗
	<i>Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABRAPA)</i>	✓	✓	✓	✗	○	✓	○
	<i>Programa 3s (Cargill)</i>	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
	<i>Programa Café Sustentável</i>	✓	✓	✓	✗	○	○	✓
	<i>Produzindo Certo</i>	✓	✓	✓	✗	○	✓	✗
	<i>Protocolo de Sustentabilidade Cooxupé</i>	✓	✓	✓	✗	✓	○	○
Outros instrumentos	<i>Guia de Indicadores de Pecuária Sustentável (GIPS)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	<i>Verde Selo do Pará</i>	✓	✗	✗	✓	○	✗	✗
	<i>Padrão da Mesa Redonda sobre Soja Responsável (RTRS)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
	<i>Proterra</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<i>Bonsucro</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<i>Boi na linha</i>	✓	✗	✗	✓	○	✗	✗
	<i>Protocolo do Cerrado</i>	✓	✗	✗	✓	○	✗	✗
	<i>Padrão de Agricultura Sustentável da Rainforest Alliance</i>	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓
	<i>Certificação do Leather Working Group (LWG)</i>	✓	✓	✗	✓	✗	○	✗

A análise detalhada de cada critério de direitos humanos pode ser encontrada no Anexo 2.

Os critérios relacionados aos direitos trabalhistas (trabalho forçado, infantil e condições de trabalho) são geralmente mais prevalentes nos esquemas avaliados. Esses critérios enfatizam amplamente o uso da Lista Suja para trabalho escravo, a adesão à legislação trabalhista abrangente e a verificação in loco para trabalho infantil e condições trabalhistas.

Persistem lacunas significativas na cobertura dos direitos de IP&LC e dos requisitos de direitos e propriedade da terra, mas a plataforma AB+S oferece mecanismos e bancos de dados robustos para demonstrar os direitos da terra, pois integra bancos de dados federais abrangentes, como CAR, SNCR e SIGEF. A maioria dos esquemas se baseia nos dados do CAR, um registro importante, mas autodeclarado, que ainda carece de progresso na validação por muitas agências estaduais. Ao basear as avaliações em sistemas oficiais, a plataforma AB+S estabelece um padrão rigoroso para demonstrar a propriedade da terra.

A adoção de outros aspectos dos direitos humanos (igualdade de gênero e mecanismos de reclamação) é muito limitada, com apenas alguns esquemas incluindo requisitos específicos sobre esses temas.

A cobertura dos critérios de direitos humanos também varia significativamente por setor. Os protocolos para a pecuária tendem a ter menos requisitos sobre normas trabalhistas em comparação com os protocolos para a soja, o café ou o algodão, que muitas vezes incluem critérios mais detalhados sobre condições de trabalho e proteções sociais. Além disso, os protocolos para a soja e a carne bovina demonstram maior atenção aos direitos IP&LC e direitos sobre a terra e o território, provavelmente em resposta ao risco potencialmente maior de conflitos fundiários e impactos territoriais nessas cadeias de fornecimento.

Essa cobertura diversificada destaca as prioridades e lacunas de setores específicos, enfatizando a necessidade de normas que abordem todas as dimensões-chave dos direitos humanos de forma consistente e que integrem melhor critérios sub-representados, como igualdade de gênero e mecanismos de reclamação. Isso aumentaria a robustez do desempenho e transparência do setor privado, preenchendo lacunas críticas e fortalecendo o alinhamento com as expectativas globais de direitos humanos, apoiando o cumprimento dos requisitos internacionais de Devida Diligência.

Na próxima seção, faremos uma análise aprofundada da cobertura das iniciativas analisadas em tópicos específicos de direitos humanos.

4.4 Uma análise aprofundada dos tópicos de direitos humanos e Recomendações

Esta seção fornece uma análise aprofundada de como os temas de direitos humanos selecionados para este estudo são atualmente abordados pela plataforma AB+S e pelos esquemas de sustentabilidade avaliados, e consolida os principais desafios identificados nessas fontes, examinando cada tema em detalhes (direitos trabalhistas, direitos de IP&LCs, direitos/propriedade da terra, mecanismos de reclamação e gênero). Esta seção busca esclarecer onde persistem lacunas e quais medidas poderiam apoiar uma abordagem mais abrangente e robusta dos direitos humanos em todo o setor agropecuário brasileiro.

As recomendações apresentadas visam:

- **Fortalecer a Plataforma AB+S**, através da integração de critérios e bancos de dados de direitos humanos mais robustos, aumentando assim sua capacidade de atender aos padrões nacionais e internacionais de direitos humanos.
- **Promover o diálogo em todo o setor**, discutindo os papéis dos principais atores em toda a cadeia de fornecimento agropecuário, incentivando ações coordenadas e responsabilidade compartilhada no avanço da agenda de direitos humanos no setor agropecuário brasileiro.

As recomendações são dirigidas aos seguintes atores:

- **Plataforma AB+S**: as ações se concentram na capacidade da plataforma de incorporar novos requisitos, bancos de dados e mecanismos de verificação.
- **Instituições públicas**: Considerando que a Plataforma agrega dados (e não cria bancos de dados), as ações destacam o papel das instituições públicas na melhoria da acessibilidade das informações e sua integração à Plataforma.
- **Setor privado (empresas e associações da indústria)**: as ações visam fortalecer a abordagem dos direitos humanos pelo setor privado.
- **Sociedade civil**: as ações enfatizam o papel da sociedade civil em fornecer orientação e capacitação para impulsionar a agenda de direitos humanos em todo o setor.

4.4.1 Direitos trabalhistas (incluindo trabalho forçado e infantil e condições de trabalho)

As principais referências legais e normativas que regem os direitos dos trabalhadores no Brasil incluem a Constituição (Art. 5 e 7), o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/1990), as Instruções Normativas do Ministério do Trabalho (por exemplo, MTP nº 2/2021, Art. 23) e Normas Regulamentares, como a NR-31 sobre Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura. Internacionalmente, o Brasil ratificou as Convenções 29 e 105 (trabalho forçado), 138 e 182 (idade mínima/piiores formas de trabalho infantil) da OIT e adere aos Princípios

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (UNGPs) da ONU. Essas normas formam a base para os critérios das iniciativas analisadas e as expectativas de Devida Diligência em cadeias de fornecimento.

Todos os esquemas avaliados proíbem explicitamente o trabalho forçado e a maioria também proíbem o trabalho infantil, com exceção de algumas iniciativas da pecuária (Selo Verde do Pará, Boi na Linha, Protocolo do Cerrado), que se baseiam exclusivamente em bancos de dados públicos disponíveis. O não cumprimento de qualquer um dos critérios geralmente leva à exclusão da certificação. No caso do trabalho forçado, a maioria dos esquemas se baseia exclusivamente na “Lista Suja” do Ministério do Trabalho, com poucos complementando-a com auditorias qualitativas ou verificações de conformidade legal.

Tabela 3 . Métodos de verificação e evidências indicados nas iniciativas avaliadas

Aspecto	Trabalho forçado	Trabalho infantil
Verificações cruzadas de bancos de dados	CPF/CNPJ verification against Ministry of Labour’s “Dirty List” of slave labour cases	No databases available
Auditorias no local	Interviews, visual inspections, review of working conditions during field visits	Interviews with managers/workers, visual inspections, verification of school attendance for children living on-site
Análise de documentos	Examination of legal records, enforcement notices, and any prosecutions related to labour violations	Review of employment records to confirm age of workers, apprenticeship contracts, compliance with hazardous/night work restrictions for adolescents (16–18 years old)
Evidências	Valid labour licenses, absence of forced labour indicators, and documentation linking property owners or tenants to official registries	Written policies prohibiting child labour, school enrolment records, transportation provision for schooling

Para temas trabalhistas mais amplos, conforme mostrado no Gráfico 2 , os esquemas analisados dão maior ênfase à saúde e segurança, acordos contratuais e condições de acomodação, enquanto dão relativamente menos atenção ao direito legal ao trabalho, liberdade de associação e jornada de trabalho. A não discriminação surge como o critério menos abordado.

A maioria dos programas exige o cumprimento da legislação trabalhista nacional (como a CLT e as Normas Regulamentadoras - NRs) e, em certa medida, normas internacionais como as Convenções da OIT (29, 105, 100, 111, 87, 98, 190). As obrigações essenciais geralmente incluem o registro legal dos trabalhadores, contratos de

trabalho formais, fornecimento de moradia e instalações seguras e adequadas e implementação de medidas de saúde e segurança, abrangendo avaliações de risco, treinamento e exames médicos.

Os requisitos relativos à jornada de trabalho, períodos de descanso e limites de horas extras, bem como liberdade de associação e negociação coletiva, são menos explicitamente mencionados nos critérios do programa. No entanto, esses aspectos são frequentemente abordados indiretamente por meio da exigência de cumprimento da legislação brasileira. Por exemplo, a NR-31 (Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura) estabelece obrigações detalhadas para os empregadores rurais, incluindo limites para a

jornada de trabalho, provisão de intervalos para descanso, acomodações seguras, instalações sanitárias e medidas para prevenir riscos ocupacionais. Ao fazer referência à NR-31, os programas incorporam efetivamente essas proteções, mesmo quando não estão explicitadas em seus próprios padrões.

A verificação do trabalho infantil e dos direitos trabalhistas mais amplos é limitada pela ausência de bancos de dados públicos centralizados e por restrições de confidencialidade sobre informações sigilosas. Como resultado, os programas precisam se basear principalmente em auditorias in loco e na análise de evidências documentais, o que muitas vezes aumentam as demandas de tempo e recursos. Em

setores de maior risco, alguns programas também exigem verificações dos subcontratados por terceiros. A verificação do trabalho infantil pode incluir medidas preventivas, como a confirmação da frequência escolar e condições seguras para adolescentes. Requisitos trabalhistas mais amplos mostram elementos proativos impulsionados pela legislação nacional, particularmente requisitos de saúde e segurança, como mapeamento de riscos em programas de saúde ocupacional (PPRA, PCMSO).

Por fim, os compromissos com a liberdade de associação, a igualdade de tratamento e a não discriminação estão incluídos, mas muitas vezes carecem de uma implementação robusta, que depende fortemente da profundidade da auditoria e das entrevistas com os trabalhadores.

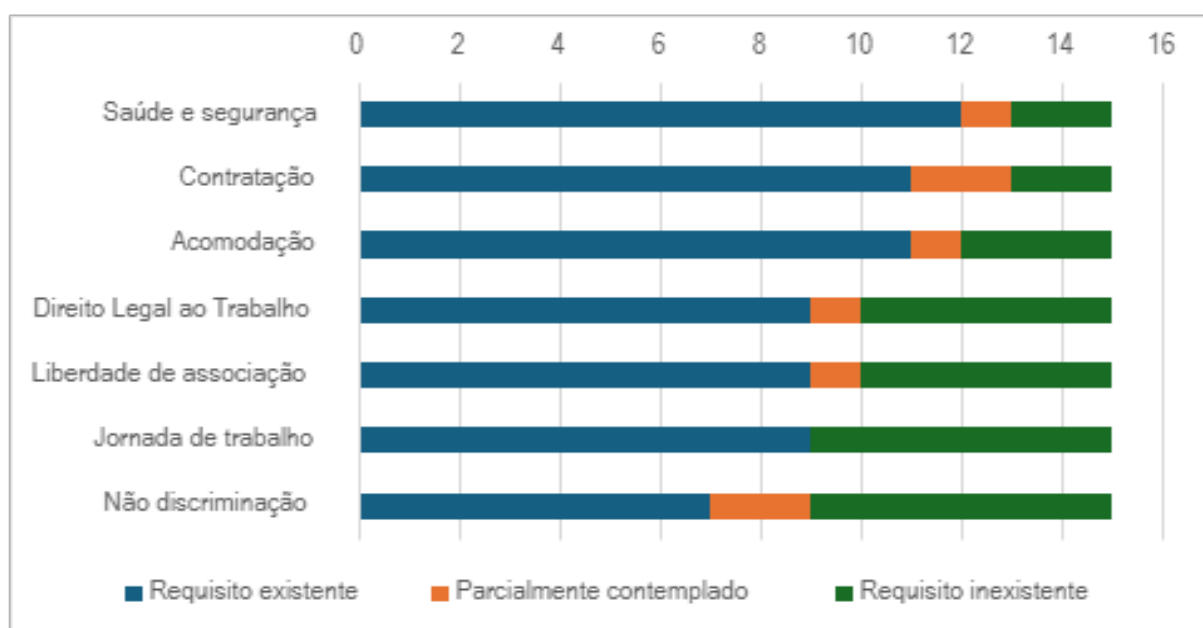


Gráfico 2. Cobertura de tópicos trabalhistas nos esquemas analisados

Em termos de métodos de verificação utilizados, os esquemas tendem a usar as seguintes combinações:

- ▶ **Análise de documentos:** contratos de trabalho, registros de folha de pagamento, certificados de conformidade do FGTS, acordos coletivos de trabalho, atestados médicos, mapas de riscos de saúde e segurança.
- ▶ **Auditorias no local:** Entrevistas com gerentes de propriedade e trabalhadores, inspeções visuais de acomodações, refeitórios e instalações sanitárias.
- ▶ **Avaliações de terceiros** para operações subcontratadas.
- ▶ **Evidências:** licenças de trabalho, registros de ponto, relatórios sobre condições de moradia, programas de saúde ocupacional (PPRA, PCMSO) e documentação fotográfica.

Resumimos abaixo alguns dos principais desafios para fortalecer e operacionalizar os requisitos de direitos

trabalhistas na Plataforma:

- **Limitação da “Lista Suja”:** Embora a “Lista Suja” seja uma fonte confiável para violações confirmadas de trabalho forçado, ela abrange apenas casos com decisões finais e sem recursos pendentes, limitando a transparência em torno dos processos judiciais em andamento.
- **Dados públicos limitados e obstáculos à transparência:** Além do trabalho forçado, o monitoramento do trabalho infantil e das condições gerais de trabalho é complexo devido à falta de bancos de dados abrangentes e acessíveis.
 - o O RadarSIT¹⁰ oferece algum nível de transparência sobre trabalho infantil e infrações trabalhistas, mas o acesso aos dados relevantes requer solicitações formais ao Ministério do

10 Radar SIT | Trabalho Infantil

Trabalho, o que aumenta a burocracia. Existem planos para expandir e melhorar o RadarSIT para maior transparência, o que poderia torná-lo um recurso valioso para a Plataforma.

- o Os esforços para criar uma “Lista Suja” pública do trabalho infantil enfrentam barreiras operacionais e políticas. Embora o Ministério do Trabalho registre os empregadores multados por trabalho infantil, as tentativas de formalizar e publicar esses dados estão paralisadas devido à sensibilidade e às restrições políticas, deixando

a Plataforma dependente de fontes públicas incompletas.

- Complexidade da medição da conformidade: O Brasil possui uma legislação trabalhista avançada, mas é difícil avaliar a conformidade com essa legislação. Questões como trabalho informal, avaliação de infrações e definição do que constitui uma violação “grave” versus “de menor risco” adicionam camadas de nuances.

<i>Recomendações</i>	<i>Atores-chave</i>
Explorar e dialogar com organizações da sociedade civil e instituições públicas sobre abordagens para identificar e enfrentar o risco de trabalho infantil no setor da agricultura empresarial, garantindo sua sensibilidade.	Governo e Sociedade Civil
Organizar, padronizar e promover a transparência dos bancos de dados públicos existentes (por exemplo, RadarSIT) em formatos que possam ser integrados à plataforma AB+S e usados por esquemas de sustentabilidade para verificação, bem como por empresas e instituições setoriais para gerenciar violações trabalhistas em sua cadeia de fornecimento e fortalecer as avaliações de risco	Governo (MTE)
Exigir o Certificado de Ausência de Débitos Trabalhistas ¹¹ , emitido pelo Ministério do Trabalho, como prova da ausência de dívidas pendentes em um conjunto mais amplo de infrações relacionadas ao trabalho	Plataforma AB+S, Setor Privado

11 Emitir Certidão de Débitos Trabalhistas

4.4.2 Direitos de IP&LC

10 dos 15 programas analisados mencionam explicitamente os direitos de IP&LCs em seus requisitos. Geralmente, esses esquemas monitoram sobreposições entre polígonos CAR e territórios indígenas ou quilombolas, mas esse monitoramento se limita principalmente a áreas em estágios avançados de reconhecimento, o que inclui terras indígenas classificadas como Declaradas, Homologadas ou Regularizadas (de acordo com os estágios de demarcação da FUNAI) e territórios quilombolas classificados como Titularizados (de acordo com os estágios do INCRA). Os territórios em estágios iniciais de reconhecimento permanecem mais vulneráveis a violações de direitos humanos e conflitos, apesar da existência de bancos de dados públicos (FUNAI e INCRA) que permitem que tais sobreposições sejam avaliadas quanto ao risco de conflitos.

As categorias de IP&LC no Brasil vão além das comunidades indígenas e quilombolas e incluem uma ampla gama de grupos tradicionais, como comunidades extrativistas, populações ribeirinhas, quebradeiras de coco babaçu, comunidades de fundo e fecho de pasto. No entanto, não há uma base de dados nacional consolidada para esses grupos além dos territórios quilombolas e

assentamentos da reforma agrária. Embora 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais sejam oficialmente reconhecidos, os dados disponíveis concentram-se principalmente nos povos indígenas e quilombolas (IBGE, 2022). Como resultado, essas outras comunidades raramente são consideradas nas iniciativas analisadas e não estão totalmente integradas à plataforma AB+S, limitando a capacidade de identificar, monitorar e abordar possíveis violações de direitos.

Um desafio adicional diz respeito a indivíduos ou grupos com direitos territoriais legítimos, como famílias em assentamentos da reforma agrária ou comunidades em Reservas Extrativistas (RESEX) e outras áreas de uso coletivo, que muitas vezes não podem usar a AB+S para qualificar ou demonstrar o status de seus territórios. Embora esses grupos sejam legalmente reconhecidos como titulares de direitos protegidos, a Plataforma atualmente não oferece um mecanismo para apresentar e validar documentação coletiva de uso da terra, o que impede sua inclusão no sistema. Isso ressalta ainda mais que o fortalecimento da Plataforma requer não apenas a integração de bases de dados adicionais, mas também a participação de todas as categorias de titulares de direitos.

Respeitar os direitos de IP&LCs requer mais do que verificar sobreposições com territórios oficialmente reconhecidos. Envolve também respeitar o CLPI, conforme estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e detalhado nas orientações do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

O CLPI exige consentimento antes de ações como:

- Implementar projetos que afetem os direitos à terra, ao território e aos recursos naturais
- Realocação de povos indígenas de suas terras ou territórios
- Fornecer restituição ou outras reparações apropriadas quando as terras foram confiscadas, ocupadas ou danificadas sem o CLPI

O Brasil se comprometeu formalmente com o CLPI por meio de acordos internacionais, como a Convenção 169 da OIT¹² e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), bem como instrumentos nacionais, como a Constituição de 1988 (Artigo 231), o Estatuto dos Povos Indígenas (Lei nº 6.001/1973) e a Lei de Licenciamento Ambiental (Lei nº 6.938/1981). Apesar dessa base regulatória, sua implementação continua sendo um desafio. As principais barreiras incluem a ausência de regulamentações nacionais específicas com parâmetros claros e diretrizes de implementação para operacionalizar o CLPI; um foco histórico em projetos de infraestrutura de grande escala; a necessidade de coordenação entre

12 Formalmente nos termos do Decreto n.º 10.088, de 5 de novembro de 2009. Fonte: [D10088](#)

várias partes interessadas; e a natureza inerentemente demorada de processos de consulta significativos.

Um desenvolvimento importante para a implementação adequada do CLPI é o projeto de resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)¹³, que estabelece parâmetros para a consulta prévia com comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais em processos judiciais e administrativos, representando um passo importante para a institucionalização das práticas do CLPI no marco jurídico brasileiro e o alinhamento com os padrões internacionais.

Em termos dos esquemas analisados, apenas 7 dos 15 esquemas analisados fazem referência explícita ao CLPI em seus requisitos, incluindo o Programa Café Sustentável, Proterra e Padrão de Agricultura Sustentável da Rainforest Alliance.

Além disso, alguns programas em diversos setores (GIPS, RTRS, ABRAPA, Programa Café Sustentável) incluem requisitos explícitos para lidar com conflitos fundiários. Eles exigem comprovação de que as ameaças à cultura, ao modo de vida ou aos direitos fundiários das comunidades locais são monitoradas e que quaisquer disputas são resolvidas por meio de processos transparentes, legais e pacíficos, especialmente aqueles que envolvem comunidades indígenas ou outras comunidades tradicionais.

Alguns esquemas vão além, exigindo o engajamento ativo com as comunidades localizadas dentro ou perto de fazendas que possam ser afetadas pelas operações. Isso inclui identificar as preocupações da comunidade, informá-la sobre os procedimentos de reclamação e garantir mecanismos de diálogo e resolução.

13 <https://www.cnj.jus.br>

Recomendações	Atores-chave
Incluir informações na Plataforma sobre propriedades que se sobrepõem a territórios em estágios iniciais de reconhecimento. Ferramentas e fontes de dados: • Banco de dados de territórios indígenas da FUNAI (público) • Banco de dados de territórios quilombolas do INCRA (público)	Plataforma AB+S

<i>Recomendações</i>	<i>Atores-chave</i>
Fortalecer o monitoramento das sobreposições, aplicando medidas diferenciadas: - Bloquear volumes de áreas que se sobreponham a territórios homologados/reconhecidos (conforme praticado atualmente) - Verificar sobreposições com territórios em processo de reconhecimento para avaliação de riscos e priorização e estabelecer planos de ação correspondentes para prevenir e lidar com possíveis violações de direitos que afetem os territórios e comunidades identificados. Ferramentas e fontes de dados (além das da FUNAI e do INCRA): <u>Tô no Mapa</u>, do IPAM, ISPN e Rede Cerrado <u>Observatório Socioambiental</u>, da Fern e ISPN, e outras organizações da sociedade civil - Relatório “<u>Conflitos no campo</u>”, da Comissão Pastoral da Terra (CPT) - Relatório “<u>Violência contra os povos indígenas no Brasil</u>”, do Conselho Indigenista Missionário (CIMI)	<i>Setor privado, sociedade civil</i>
Organizar, padronizar e melhorar os dados existentes sobre comunidades tradicionais (por exemplo, extrativistas, ribeirinhas, quebradeiras de coco babaçu, comunidades de fundo e fecho de pasto) em formatos que possam ser integrados à plataforma AB+S e utilizados por esquemas de sustentabilidade para verificação, bem como por empresas e instituições setoriais para gerenciar violações de direitos de IP&LC em sua cadeia de fornecimento e fortalecer avaliações de risco.	<i>Governo (INCRA, MDA e IBAMA)</i>
Incluir mecanismos que permitam aos titulares de direitos de uso coletivo legalmente reconhecidos (famílias em assentamentos da reforma agrária, RESEX e outros territórios de uso coletivo) apresentar e validar a documentação apropriada dos direitos de uso da terra.	<i>Plataforma AB+S</i>
Apoiar o desenvolvimento e a disseminação de protocolos de CLPI adaptados a diferentes territórios e comunidades de alto risco e promover um entendimento comum sobre como o CLPI deve ser aplicado na prática. Isso inclui esclarecer as formas aceitáveis de evidência e documentação que os produtores e as empresas brasileiras de início de cadeia podem usar para demonstrar a conformidade com os requisitos do CLPI.	<i>Setor privado, sociedade civil</i>
Avançar com o desenvolvimento de regulamentações e diretrizes governamentais claras para o CLPI, alinhadas com os compromissos do Brasil nos termos da Convenção 169 da OIT e da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Aproveitar iniciativas como a resolução preliminar do CNJ para institucionalizar o CLPI em processos judiciais e administrativos.	<i>Governo, sociedade civil</i>
Para os produtores que já são legalmente obrigados a obter licenciamento ambiental, as empresas devem solicitar evidências desse processo como parte de seu próprio processo de Devida Diligência. Como os complexos processos de licenciamento ambiental normalmente exigem consultas à comunidade antes da implementação do projeto, isso pode apoiar a prestação de contas sobre o CLPI. Da mesma forma, a plataforma AB+S poderia incluir nos requisitos de qualificação a informação de que a propriedade possui as licenças ambientais exigidas, além da verificação de embargos ambientais.	<i>Setor privado, plataforma AB+S</i>

4.4.3 Direitos fundiários/ propriedade da terra

Muitos dos programas analisados utilizam o CAR como evidência de propriedade da terra (marcado como “parcialmente coberto” na análise do capítulo 4.3.1 – tabela 2), com poucos programas exigindo explicitamente a comprovação do título legal da terra. O CAR é uma ferramenta obrigatória importante para integrar informações ambientais sobre propriedades rurais e é amplamente utilizado atualmente para monitoramento de fornecedores no Brasil. No entanto, seu objetivo é a conformidade ambiental, e não o de atestar direitos à terra. A Lei Brasileira nº 12.651/2012, Art. 29, §2, afirma claramente: “§ 2º O registro no CAR não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, nem elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2º da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.” Embora a validação do CAR esteja progredindo em diferentes velocidades em nível estadual, o monitoramento do banco de dados do CAR continua sendo essencial para os processos de gestão de risco das empresas e os critérios de monitoramento de fornecedores.

Além disso, a plataforma AB+S conta com o CAR e fontes

adicionais, como o SNCR e o SIGEF, para verificar os requisitos de propriedade da terra. Essas bases de dados fornecem uma base mais sólida para a verificação da propriedade da terra, pois a responsabilidade pela certificação dos direitos de uso da terra é do INCRA, por meio do CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) e georreferenciamento no SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária). Embora a geolocalização do CAR sirva principalmente para fins operacionais, o ideal seria que pelo menos o CCIR fosse coletado dos produtores para apoiar a comprovação dos direitos fundiários, especialmente considerando que o banco de dados do SIGEF ainda está incompleto¹⁴.

Por fim, a falta de dados integrados sobre direitos fundiários entre órgãos federais e estaduais, registros de títulos de propriedade incompletos e incoerentes e a falta de análise e validação do CAR criam desafios significativos para a consolidação de dados, aumentando o risco de inconsistências e possíveis conflitos. Estados como Pará, Mato Grosso e Tocantins mantêm sistemas separados de gestão fundiária (ITERPA, INTERMAT e ITERTINS, respectivamente) que operam independentemente das plataformas nacionais. Suas diferentes estruturas e processos de dados dificultam a harmonização, limitando a capacidade de produzir um quadro consolidado e coerente da governança fundiária no Brasil.

¹⁴ Exportadores do Brasil e da UE: carne bovina e soja secas - Proforest

<i>Recomendações</i>	<i>Atores-chave</i>
Incentivar os produtores rurais a adotarem a plataforma AB+S como uma ferramenta para fortalecer o monitoramento da propriedade da terra, uma vez que ela já oferece um mecanismo de verificação robusto e inclui planos para melhorias adicionais.	Setor privado
Promover a integração dos sistemas estaduais de registro de terras na plataforma AB+S para melhorar a integridade dos dados e reduzir a fragmentação.	Plataforma AB+S
Promover a coordenação entre agências federais e estaduais responsáveis por gestão fundiária para padronizar formatos de dados e melhorar a interoperabilidade, reduzindo inconsistências e conflitos.	Instituições governamentais (INCRA, MDA e MGI)



4.4.4 Mecanismo de reclamação

A maioria dos esquemas inclui requisitos sobre a existência de mecanismos de reclamação, focados principalmente em fornecer canais para que os funcionários apresentem reclamações, oferecendo acessibilidade limitada a partes interessadas externas, como comunidades locais e trabalhadores terceirizados. Alguns esquemas vão além de exigir a existência de canais, determinando que as reclamações sejam tratadas e resolvidas e que as partes interessadas sejam informadas sobre a disponibilidade desses canais.

Em relação à plataforma AB+S, ela não inclui mecanismos para capturar reclamações de trabalhadores ou partes interessadas externas, nem está integrada aos sistemas públicos de reclamação existentes para capturar reclamações existentes contra produtores que aderiram à Plataforma. Essa lacuna também está relacionada à baixa divulgação e à confiança limitada nos canais de reclamação, à cobertura restrita para diferentes grupos de partes interessadas (principalmente IP&LCs e trabalhadores terceirizados), à falta de procedimentos para verificar ou auditar as reclamações apresentadas e aos riscos de confidencialidade associados à proteção de denunciantes e à privacidade de dados.

Recomendações	Atores-chave
Integrar ou mencionar os canais públicos de reclamação existentes, para reforçar o cumprimento das normas internacionais, e incluir o status e os resultados dos processos existentes. Mecanismos públicos relevantes: ▶ Câmara de Conciliação Agrária (INCRA) e Ouvidoria Nacional Agrária (MDA) para disputas fundiárias. ▶ <u>Sistema Ipê</u> – Trabalho Escravo (MTE): um canal digital seguro para denunciar casos de trabalho forçado. ▶ Disque 100 (Procuradoria Nacional dos Direitos Humanos): A principal linha direta federal para denunciar violações dos direitos humanos, incluindo exploração laboral e tráfico de pessoas. Gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e anônimo. ▶ Ministério Público do Trabalho (MPT): Portal online e aplicativo móvel (MPT Pardal) para enviar denúncias detalhadas e anexar provas.	Plataforma AB+S em colaboração com instituições públicas (MTE, INCRA, MDA, MPT)
Promover a melhoria/concepção de sistemas de reclamação que sejam inclusivos e acessíveis às comunidades locais, trabalhadores terceirizados e outros atores externos, garantindo funcionalidade, acessibilidade e comunicação culturalmente adequada. ▶ Um bom exemplo é o “<u>Nossa Voz</u>”, um mecanismo de reclamação para trabalhadores agrícolas no Brasil, que oferece um canal gratuito e confidencial (via WhatsApp) para denunciar violações dos direitos trabalhistas e promover o diálogo entre empresas, trabalhadores e instituições para promover o trabalho decente e o cumprimento das normas internacionais. ▶ Algumas iniciativas já aprovadas no programa de Boas Práticas Agropecuárias exigem canais de reclamação (como ABRAPA, Cargill Triple S e Produzindo Certo) e podem ser aproveitadas. No entanto, sua eficácia pode variar.	Setor privado, sociedade civil
Incentivar as empresas a divulgarem indicadores de desempenho do mecanismo de reclamação (por exemplo, número de reclamações recebidas, resolvidas e pendentes) e o status e os resultados dos processos existentes para melhorar a responsabilidade e a confiança.	Setor privado, sociedade civil

4.4.5 Gênero

A legislação brasileira sobre igualdade de gênero é bastante robusta, ancorada na Constituição Federal de 1988 (Art. 5) e reforçada por leis recentes, como a Lei da Igualdade Salarial (Lei 14.611/2023) para remuneração equitativa, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) com suas atualizações para combater a violência de gênero e leis que promovem o empoderamento feminino e a proteção contra assédio e discriminação.

Ainda assim, o gênero é um critério subrepresentado nos programas avaliados, aparecendo principalmente em requisitos mais amplos sobre igualdade de tratamento ou não discriminação. Apenas quatro programas analisados (Programa Café Sustentável, Proterra, Bonsucro e Rainforest Alliance Sustainable) incluem o gênero como um critério independente. Esses programas incorporam uma perspectiva de gênero ao exigir análises sobre equidade de gênero e inclusão social (Programa Café Sustentável), demonstração de igualdade de tratamento (Proterra), promoção do empoderamento das mulheres e participação em funções qualificadas ou de liderança (Bonsucro) e compromisso da diretoria com a igualdade

de gênero (Rainforest Alliance).

Embora esses requisitos tenham como objetivo garantir que não haja distinção entre os trabalhadores, eles normalmente carecem de ações específicas para promover a participação das mulheres ou abordar desafios específicos de gênero no local de trabalho.

Da mesma forma, a plataforma AB+S não inclui nenhum critério ou mecanismo para capturar informações específicas de gênero. O Brasil carece de bancos de dados históricos nacionais ou sistemas estruturados que possam ser integrados para demonstrar a conformidade com os requisitos relacionados ao gênero, particularmente no setor agropecuário.

Embora essa tenha sido uma prioridade recorrente na agenda do Ministério do Trabalho, com uma coordenação dedicada à isso, o desenvolvimento e a implementação de políticas permanecem em um estágio inicial. Por enquanto, as empresas e os produtores que desejam atender aos padrões internacionais devem estabelecer seus próprios processos para coletar e relatar dados desagregados por gênero.

Recomendações	Atores-chave
Aprimorar o desenvolvimento de políticas sobre gênero e promover bancos de dados e ferramentas acessíveis que permitam a análise e o monitoramento desagregados por gênero (por exemplo, o Relatório Nacional de Igualdade Salarial ¹⁵).	Governo (por exemplo, MTE, MMULHERES)
Criar diretrizes claras e harmonizadas para monitorar, coletar dados desagregados por gênero e demonstrar conformidade com os requisitos relacionados ao gênero em programas de sustentabilidade.	Setor privado. Sociedade civil
Promover avaliações/estudos de risco e desenvolver estruturas para identificar riscos relacionados a gênero no setor agropecuário, incluindo barreiras à participação, discriminação e acesso a recursos.	Instituições públicas, setor privado, sociedade civil
Integrar critérios de gênero em esquemas de sustentabilidade, indo além de cláusulas genéricas de igualdade e não discriminação, incorporando requisitos explícitos de gênero em padrões de sustentabilidade e sistemas de verificação.	Setor privado, sociedade civil
Fornecer treinamento e recursos para empresas e produtores sobre práticas sensíveis às questões de gênero, coleta de dados e relatórios alinhados com os padrões internacionais de direitos humanos.	Setor privado, sociedade civil

15 Relatório de Igualdade Salarial



4.5 Desafios gerais e recomendações

Além das lacunas e oportunidades em tópicos específicos de direitos humanos identificadas neste estudo, existem desafios sistêmicos mais amplos que impedem a gestão proativa dos direitos humanos em todo o setor agropecuário. Esta seção descreve essas lacunas transversais e oferece recomendações sobre como elas podem ser abordadas. Embora a plataforma AB+S ajude a aumentar a transparência ao consolidar bancos de dados públicos existentes e promover Boas Práticas Agropecuárias que vão além dos requisitos legais, várias das lacunas identificadas estão fora de seu mandato.

Para atender plenamente aos requisitos legais nacionais e às expectativas internacionais, e para fortalecer a gestão dos riscos aos direitos humanos nas cadeias de fornecimento agropecuário, diferentes atores precisarão avançar em ações colaborativas e complementares. Isso inclui mecanismos para identificação proativa de riscos, canais de reclamação acessíveis, dados sensíveis ao gênero e outros elementos. As recomendações apresentadas aqui visam contribuir para abordar essas lacunas e apoiar o progresso na agenda de direitos humanos no setor privado.

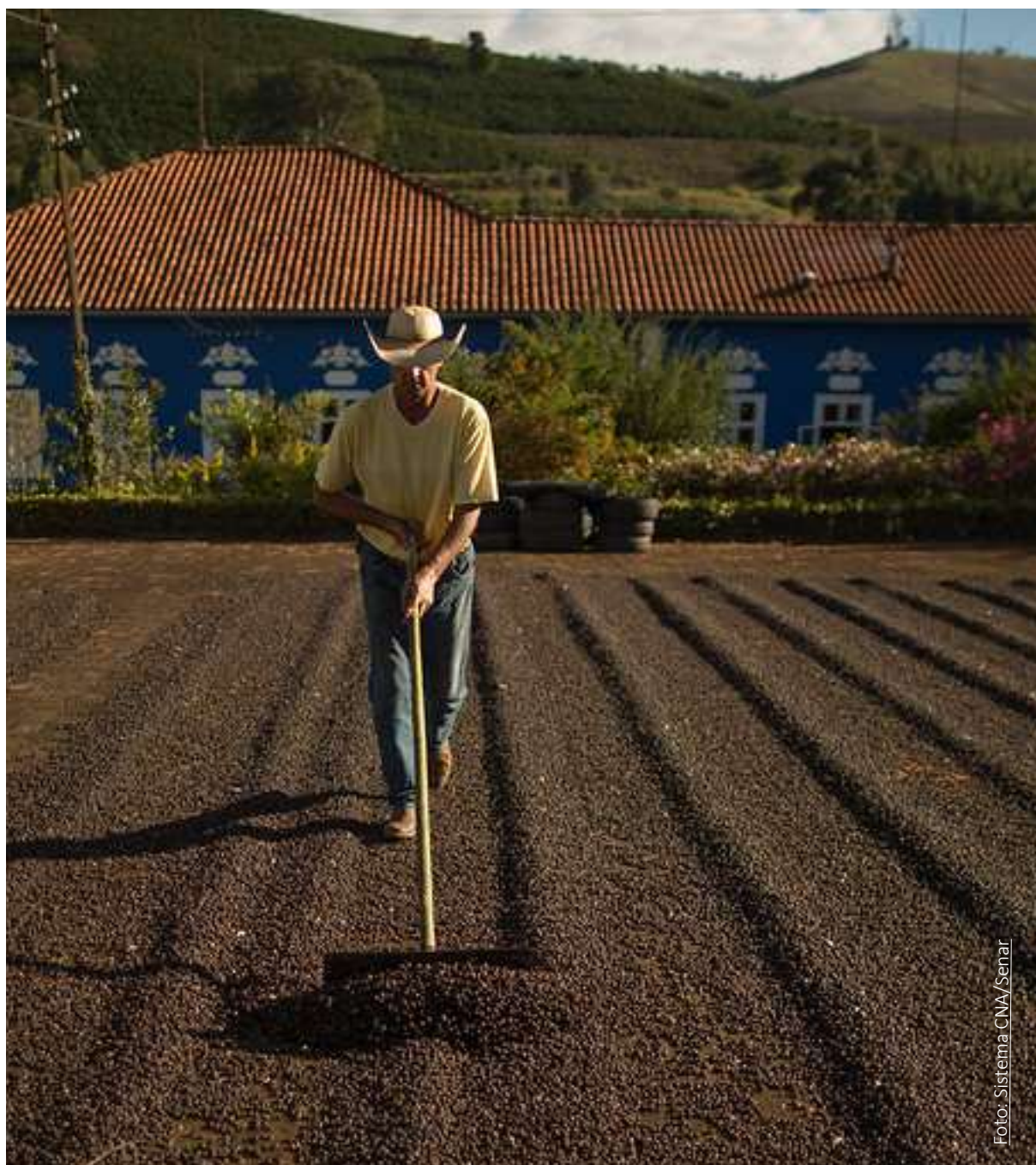


Foto: Sistema CNA/Senar

Lacunas	Recomendações
A maioria das empresas depende dos programas de certificação e verificação existentes, mas carece de sistemas estruturados de HRDD capazes de avaliar riscos além das áreas geográficas específicas cobertas por esses esquemas, dificultando a identificação, o monitoramento e o tratamento eficazes das violações dos direitos humanos em sua cadeia de fornecimento (incluindo fornecedores não certificados). Embora os esquemas de certificação forneçam verificações valiosas in loco que vão muito além do que as bases de dados públicas podem capturar, eles não foram concebidos para substituir um HRDD abrangente.	• O setor privado deve implementar estruturas de Devida Diligência em Direitos Humanos (HRDD) alinhadas com as normas internacionais para aumentar a visibilidade e mitigar os riscos em todas as operações e cadeias de fornecimento, particularmente para volumes não cobertos por qualquer certificação ou iniciativa. • A sociedade civil e as entidades setoriais devem desenvolver e harmonizar orientações práticas de HRDD, criando ferramentas fáceis de usar para empresas agropecuárias, enquanto continuam a desenvolver capacidades e promover o diálogo sobre a importância da implementação da Devida Diligência. • Instituições públicas devem institucionalizar os requisitos de HRDD para as empresas no Brasil, aproveitando o desenvolvimento da Política Nacional sobre Empresas e Direitos Humanos
Para vários temas de direitos humanos, não há bancos de dados abrangentes e acessíveis, o que limita a capacidade do setor privado de definir critérios de verificação claros e medidas práticas para conformidade. Os dados disponíveis podem apoiar a avaliação e priorização de riscos, mas não podem substituir a verificação in loco, especialmente para questões de direitos humanos.	As instituições públicas, o setor privado e a sociedade civil devem colaborar para criar bancos de dados estruturados, acessíveis e integrados sobre gênero, direitos de povos indígenas e comunidades locais e outros temas relacionados aos direitos humanos, permitindo a integração em esquemas e plataformas de sustentabilidade, como a AB+S, e fortalecendo o monitoramento desses direitos .
A falta de rastreabilidade dificulta a vinculação de violações socioambientais a produtores específicos. Embora amplamente promovido, o Brasil ainda não possui uma estrutura legal para a rastreabilidade socioambiental de todas as commodities. Iniciativas como as lideradas pela Coalizão Brasil visam melhorar os sistemas em setores como o da pecuária e da soja, mas até que essas estruturas avancem, os esforços de fornecimento responsável continuarão enfrentando lacunas de responsabilização	Instituições públicas devem priorizar melhorias na rastreabilidade em setores de alto risco (como a pecuária e a soja) para permitir a ligação entre violações e fornecedores específicos, apoiando a tomada de decisões baseada no risco e aumentando a responsabilização
A legislação brasileira é rigorosa, mas depende muito da comprovação da não conformidade. Os sistemas nacionais carecem de escala e recursos para garantir a conformidade, criando uma lacuna entre os requisitos legais e a aplicação prática.	O setor privado poderia fortalecer sua capacidade e compromisso de realizar avaliações de risco de forma proativa e agir com base nesses resultados, aproveitando a ampla gama de bancos de dados e fontes de informação existentes, que podem ajudar a mapear riscos em áreas críticas, como conflitos fundiários, violações dos direitos trabalhistas e fundiários e outras questões. Instituições públicas devem aproveitar os bancos de dados existentes para desenvolver mapas de risco abrangentes e implementar ações direcionadas para monitorar áreas de maior risco e trabalhar no desenvolvimento de capacidades dos produtores e atores-chave em áreas prioritárias e temas de direitos humanos. Essa abordagem (já no radar do governo por meio dos dados coletados pela Plataforma) permitirá uma alocação mais eficiente de recursos e fortalecerá a fiscalização onde ela é mais necessária Todos: Aproveitar mecanismos que vão além do monitoramento da conformidade, promover o diálogo entre as várias partes interessadas entre o governo, o setor privado e a sociedade civil para harmonizar os critérios de verificação, melhorar a acessibilidade dos dados, desenvolver a capacitação dos produtores e das principais partes interessadas em direitos humanos e alinhar as práticas nacionais com os padrões internacionais de direitos humanos

5. Conclusão

Foto: Sistema CNA/Senar

Avançar na agenda de direitos humanos no setor agropecuário brasileiro, particularmente em questões de conflitos fundiários, trabalho infantil e forçado, direitos de IP&LC e questões de gênero, não é apenas um imperativo moral, mas também uma necessidade estratégica para manter o acesso ao mercado global e a credibilidade. A Plataforma AgroBrasil+ Sustentável (AB+S) representa um passo significativo em direção à transparência e à conformidade socioambiental, mas seu escopo atual, dependência de dados públicos fragmentados e transparência restrita (limitada aos produtores participantes) destacam a necessidade de ações complementares em todo o setor privado. O fortalecimento da conformidade com os direitos humanos não pode depender exclusivamente da Plataforma; ele requer esforços coordenados do governo, do setor privado e da sociedade civil para eliminar lacunas sistêmicas e alinhar as práticas com os padrões internacionais.

Os desafios identificados, tais como dados limitados para monitorar os direitos trabalhistas, gestão de risco e ações insuficientes para defender os direitos dos povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, a ausência de uma perspectiva de gênero em todo o setor e a falta de integração e transparência nos mecanismos de reclamação, destacam a complexidade de incorporar os direitos humanos nas cadeias de fornecimento agropecuário. Endereçar essas lacunas requer uma abordagem coordenada e multissetorial que priorize a melhoria da acessibilidade dos dados, a implementação de sistemas robustos de Devida Diligência em Direitos Humanos (HRDD) pelas empresas, mecanismos de reclamação fortalecidos e acessíveis e apoio direcionado para a adoção do AB+S pelos produtores, juntamente com outras medidas para integrar plenamente as considerações de direitos humanos nas cadeias de fornecimento agropecuárias.

Tais medidas são essenciais para ir além da mera conformidade legal e avançar para uma gestão proativa de riscos que impulse mudanças significativas nos comportamentos e práticas em todo o setor agropecuário. Ao utilizar a plataforma AB+S como base oficial e avançar nas discussões para implementar as recomendações descritas neste resumo, as partes interessadas podem impulsionar mudanças sistêmicas que protejam grupos vulneráveis, fortaleçam a responsabilidade e posicionem o Brasil como líder global em produção sustentável e responsável.

6. Referências

6.1. Regulamentações internacionais

Comissão Europeia. Regulamento (UE) 2023/1115 relativo a produtos sem desflorestação (EUDR). Texto do Jornal Oficial (EUR-Lex). 31 de maio de 2023. Disponível em: https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en

Comissão Europeia. Comunicação da Comissão — Documento de orientação para o Regulamento (UE) 2023/1115 relativo a produtos sem desflorestação. 13 de novembro de 2024. Disponível em: COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO — DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO para o Regulamento (UE) 2023/1115 relativo a produtos sem desflorestação

Comissão Europeia (DG FISMA). Relatórios de sustentabilidade empresarial (CSRD) — visão geral e cronograma. Atualizado em 9 de dezembro de 2025. Disponível em: Relatórios de sustentabilidade empresarial - Finanças - Comissão Europeia

União Europeia. Diretiva (UE) 2024/1760 relativa à devida diligência em matéria de sustentabilidade das empresas (CSDDD). Texto do Jornal Oficial (EUR-Lex). 5 de julho de 2024 (consolidado em 17 de abril de 2025). Disponível em: Diretiva - UE - 2024/1760 - PT - EUR-Lex

6.2. Brasil — Plataforma AB+S e fontes jurídicas/institucionais nacionais

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Programa Agro Brasil + Sustentável (AB+S). Portal oficial. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/programa-agro-brasil-sustentavel>

Portaria MAPA nº 745, de 20 de dezembro de 2024. Institui o Programa e a Plataforma Agro Brasil + Sustentável. Diário Oficial da União. 23 de dezembro de 2024. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=470937>

Agência Gov (MAPA/Serpro). Governo lança a Plataforma Agro Brasil + Sustentável (funcionalidades e integrações). 19 de dezembro de 2024. Disponível em: <https://agenciagov.etc.com.br/noticias/202412/governo-federal-lanca-a-plataforma-agro-brasil-sustentavel>

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão (“Lista Suja”) — atualização e base normativa. 7 de outubro de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Outubro/mte-atualiza-cadastro-de-empregadores-que-submeteram-trabalhadores-a-condicoes-analogas-a-escravidao>

Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024. Regras do Cadastro (“Lista Suja”). DOU. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=464582>

Gov.br — Serviço. Radar SIT: Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho (inclui Trabalho Infantil). Última atualização em 15 de dezembro de 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/acessar-radar-sit>

Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT). Comunicado oficial sobre o Radar SIT (página da SIT). Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br/radar/>

Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 31 (NR-31) — Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura. Página oficial. Atualizada em 24 de outubro de 2025. Disponível em: Norma Regulamentadora nº 31 (NR-31) — Ministério do Trabalho e Emprego

6.3. Direitos humanos internacionais e normas trabalhistas

OIT. Convenção sobre o Trabalho Forçado, 1930 (Nº 29). Texto oficial. Disponível em: <https://www.ilo.org/media/21026/download>

OIT / ACNUDH. Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado, 1957 (Nº 105). Texto oficial. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/abolition-forced-labour-convention-1957-no-105>

OIT / ACNUDH. Convenção sobre a Idade Mínima, 1973 (Nº 138). Texto oficial. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/minimum-age-convention-1973-no-138>

Nações Unidas / OHCHR. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP). Página oficial. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/un-declaration-rights-indigenous-peoples>

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais (Nº 169). Genebra: OIT, 1989. Ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Consolidada pelo Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

6.4. Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI)

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Minuta de Resolução — parâmetros de consulta prévia a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais (CLPI) em processos judiciais e administrativos. Minuta de 2025. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/09/sei-2288631-minuta-de-resolucao-parametros-consulta-povos-indigenas-quilombolas-e-tradicionais.pdf>

6.5. Relatórios setoriais e da sociedade civil utilizados

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Mapeamento de Requisitos para a Plataforma Agro Brasil + Sustentável (AB+S) — relatório de referência. 2025.

Disponível em: <https://coalizaobr.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Mapeamento-de-Requisitos-para-a-Plataforma-Agro-Brasil-Sustentavel-AB-S.pdf>

Reporter Brasil. Meia Infância: o trabalho infanto-juvenil no Brasil hoje. Edição 2024/2025. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2025/02/20240511_Meia-Infancia_WEB.pdf

Comissão Pastoral da Terra (CPT). Conflitos no Campo — Relatório 2024/2025. Disponível em: <https://cptnacional.org.br/wp-content/uploads/2025/03/pastoral-da-terra-ed-259.pdf>

CIMI — Conselho Indigenista Missionário. Relatório — Violência contra os Povos Indígenas no Brasil (dados de 2024). Disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2025/07/relatorio-violencia-povos-indigenas-2024-cimi.pdf>

6.6. Ferramentas e canais de denúncia citados como boas práticas/exemplos

Sistema Ipê (MTE). Canal oficial para denúncias de trabalho escravo. Página inicial: <https://ipe.sit.trabalho.gov.br>

BRASIL. Ministério Público do Trabalho. Canal de denúncias — MPT. Disponível em: <https://www.mpt.mp.br/servicos/denuncias>

“Nossa Voz”. Mecanismo de reclamação para trabalhadores agrícolas no Brasil (iniciativa da sociedade civil). Disponível em: <https://nossavoz.org.br/>

Tô no Mapa (IPAM/ISPN/Rede Cerrado). Plataforma colaborativa de mapeamento de comunidades tradicionais. Disponível em: <https://tonomapa.org.br>

Observatório Socioambiental (Fern/ISPN e parceiros). Módulo “Conflitos Sociais”. <https://staging.social.vps1.geodatin.com/conflitos-sociais>

7. Anexo

7.1. Anexo 1 – Lista de siglas

ABIEC	Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne
ABIOVE	Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
ABRAPA	Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
ANDP	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
BOT	Beef on Track
BPA	Boas Práticas Agrícolas
CAR	Cadastro Ambiental Rural
CIMI	Conselho Indigenista Missionário
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
CMN	Conselho Monetário Nacional
CNJ	Conselho Nacional de Justiça

CNPJ	Registro Nacional de Pessoas Jurídicas
CONTAR	Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Assalariados
CPF	Cadastro de Pessoa Física
CPT	Comissão de Terras Pastorais
CSDDD	Diretiva de Devida Diligência em Sustentabilidade Corporativa
ECA	Estatuto da Criança e do Adolescente
ESRS	Normas Europeias de Relatórios de Sustentabilidade
EUDR	Regulamento da União Europeia sobre a Desflorestação
FGTS	Fundo de Indenização por Demissão para Empregados
FUNAI	Fundação Nacional dos Povos Indígenas
GIPS	Guia de Indicadores de Pecuária Sustentável

GIZ	Agência Alemã de Cooperação Internacional
HRDD	Devida diligência em matéria de direitos humanos
IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
OIT	Normas Internacionais do Trabalho
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INTERMAT	Instituto de Terras do Mato Grosso
IP&LC	Povos Indígenas e Comunidades Locais
ISPN	Instituto Sociedade, População e Natureza
LWG	Grupo de Trabalho do Couro
MAPA	Ministério da Agricultura e Pecuária
MDA	Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar
MMIRDH	Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos
MMULHERES	Ministério da Mulher
MPT	Labor Ministério Público do Trabalho Office
ITERPA	Instituto de Terras do Pará

MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
MTPS	Ministério do Trabalho e Previdência Social
NCA	Autoridades Nacionais Competentes
FPIC	Free, Prior, and Informed Consent
NR / NR-31	Normas Regulamentadoras, incluindo NR-31 (Segurança e Saúde no Trabalho Agropecuário)
PCMSO	Programa de Controle Médico-Ocupacional
PPRA	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
RFB	Receita Federal do Brasil
RTRS	Associação da Mesa Redonda sobre Soja Responsável
SAFE	Agricultura Sustentável para Ecossistemas Florestais
SDR	Secretaria de Desenvolvimento Rural
SIGEF	Sistema de Gestão de Terras
SNCR	Sistema Nacional de Registro Rural
UNDRIP	Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
UNGPs	Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos
ITERTINS	Instituto de Terras do Tocantins

7.2. Anexo 2 – Análise detalhada e classificação dos resultados

	<i>Totalmente contemplado</i>	<i>Parcialmente contemplado</i>	<i>Não contemplado</i>
Trabalho forçado	Os critérios exigem explicitamente provas de conformidade utilizando mecanismos definidos (por exemplo, a “Lista Suja” do MTE sobre trabalho escravo) e/ou avaliações e ações baseadas no risco	Os critérios mencionam a conformidade com o trabalho forçado, mas não especificam os mecanismos ou as provas necessárias e/ou não mencionam a necessidade de cumprir a(s) legislação(ões) nacional(is) sobre trabalho forçado	Sem requisitos relativos ao trabalho forçado
Trabalho infantil	Os critérios proíbem o trabalho infantil e exigem evidências, como verificação de contrato/idade, entrevistas ou verificações no local e/ou avaliação e ações baseadas no risco	Os critérios mencionam o trabalho infantil, mas carecem de métodos de verificação ou orientações claras e/ou não mencionam a necessidade de cumprir a(s) legislação(ões) nacional(is) sobre trabalho infantil	Sem requisitos relativos ao trabalho infantil
Condições de trabalho	Os critérios abrangem uma ampla gama de normas trabalhistas alinhadas com a legislação brasileira (por exemplo, direito legal ao trabalho, contratos, não discriminação, jornada de trabalho, acomodação, saúde e segurança, liberdade de associação). Não é necessário o cumprimento integral de todos os subtópicos	Referência geral à legislação laboral sem especificar normas ou métodos de verificação e/ou menção à necessidade de cumprir a(s) legislação(ões) nacional(is) sobre condições de trabalho	Sem requisitos relativos às condições de trabalho
Direitos IP&LC	Os critérios exigem explicitamente a proteção dos direitos de IP&LCs, incluindo verificações sobre sobreposições com territórios indígenas/quilombolas, CLPI e/ou processos de gestão de riscos relacionados à terra ou à cultura e/ou avaliação e ações baseadas em riscos	Os critérios mencionam os direitos IP&LC, mas carecem de mecanismos ou requisitos de comprovação e/ou não mencionam a necessidade de cumprir a(s) legislação(ões) nacional(is) sobre direitos IP&LC	Sem requisitos relacionados a IP&LC
Direitos/ propriedade da terra	Os critérios exigem evidências de direitos legais à terra (por exemplo, SNCR/CCIR, SIGEF) e/ou medidas para gerenciar riscos relacionados à terra e prevenir conflitos	Os critérios exigem documentos como CAR (úteis para a devida diligência, mas não como prova de propriedade) ou mencionam direitos fundiários sem especificar o método de verificação e/ou não mencionam a necessidade de cumprir a(s) legislação(ões) nacional(is) sobre direitos fundiários/de propriedade da terra	Sem requisitos de propriedade da terra
Mecanismo de reclamação	Os critérios exigem a existência e o uso de canais de reclamação para denunciar violações dos direitos humanos; podem incluir acessibilidade, procedimentos de resolução, tópicos a serem abordados e comunicação/treinamento para as partes interessadas relevantes	Os critérios exigem um canal de reclamação, mas não esclarecem como as reclamações são tratadas ou resolvidas	Sem requisitos de mecanismo de reclamação
Gênero	Os critérios abordam explicitamente o gênero por meio de requisitos específicos para gênero, exigindo medidas para prevenir a discriminação e/ou avaliar e mitigar riscos relacionados ao gênero.	Os critérios referem-se à igualdade/não discriminação com a perspectiva de gênero incorporada neles, ou sem orientações específicas de monitoramento, e/ou mencionam a necessidade de cumprir a(s) legislação(ões) nacional(is) sobre gênero	Sem requisitos relacionados ao gênero



Foto: Wenderson Araujo/Sistema CNA/Senar